

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003699-65.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE BRAGA LEMOS

PROCESSO CIVIL - FIES - CARÊNCIA EXTENDIDA POR ESTAR CURSANDO RESIDÊNCIA MÉDICA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ADIMPLIDOS DURANTE A FASE DE CARÊNCIA - CONFIGURAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO - ERRO NA FORMA DE REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO - MERA FORMALIDADE QUE PODE SER SUPERADA JUDICIALMENTE - URGÊNCIA CONFIGURADA DIANTE DOS CONSEQUÊNCIAS DA MORA DECORRENTE NÃO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FASE DE AMORTIZAÇÃO - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO RECURSO DO FNDE PARA AFASTAR ESTAS CONCLUSÕES - RECURSO DO FNDE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO do FNDE. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5003699-65.2025.4.02.5101

510015517664 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003699-65.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE BRAGA LEMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso do FNDE contra o deferimento de tutela de urgência antecipatória pelo juízo de origem, pela qual o foi deferida à parte autora o benefício da carência estendida até a data de conclusão de sua residência médica e, em consequência, a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao FIES.

Na 1ª instância, a liminar foi **deferida** com base nos seguintes argumentos:

"(...)

De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor é médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 1190679, e que foi beneficiário de financiamento estudantil por meio do FIES, em 04/05/2015, para cursar a faculdade de Medicina.

Após concluir a graduação, o autor iniciou, em março de 2022, a Residência Médica em neurocirurgia no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, com previsão de término para 28/02/2027.

O autor requereu, através de e-mail destinado ao FIES, a extensão do período de carência para o pagamento de seu financiamento, com base na Lei nº 10.260/2001, em 18/03/2022, tendo sua solicitação sido registrada somente em 21/03/2023, e permanece pendente de análise desde então.

(...)

Também demonstra estar licenciado da Força Aérea Brasileira desde setembro de 2022 (Evento 1, Doc. 6) e ter iniciado sua residência médica pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro com conclusão prevista para fevereiro de 2027, conforme declaração do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer.

Em análise de cognição sumária, o autor comprova o preenchimento dos requisitos legais para obter a extensão do prazo de carência do financiamento firmado no âmbito do FIES, pelo período de duração da sua residência médica, na especialidade prioritária de neurocirurgia, conforme estabelecido no Anexo II, item 2, da Portaria Conjunta SGTES/SAS nº 3, de 19/02/2013.

Posto isto, com base nos arts. 298 e 300 do CPC, por presentes tanto a probabilidade do direito a amparar a pretensão deduzida, como o perigo de dano, defiro o pedido de tutela provisória requerida para:

- assegurar ao autor a prorrogação da carência do financiamento estudantil pelo período de duração do programa de residência médica credenciado, prevista até fevereiro de 2027, com base no art. 6º-B, §3º, da Lei nº 10.260/2001;

- declarar a suspensão da exigibilidade de cobrança dos débitos referentes ao FIES, salvo se inobservados os termos que regem o contrato nº 03.3558.185.0003522-10;

- determinar a retirada do nome do autor, LUIZ HENRIQUE BRAGA LEMOS, de qualquer cadastro restritivo de crédito, até o julgamento definitivo desta demanda e ulterior deliberação deste Juízo.

(...)"

A decisão de 1ª instância foi mantida por atender à adequada interpretação dos parâmetros legais.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame da questão por este órgão jurisdicional.

No caso, restou demonstrado que o autor iniciou a residência médica durante a fase de carência. Assim, sendo o autor demonstrou a probabilidade do direito à extensão da fase de carência.

A urgência também foi demonstrada pela comprovação de negativação do seu nome por cobranças relativas à fase amortização dada a ausência de suspensão da fase de carência.

Por outro lado, o erro de forma na solicitação do benefício não foi considerado como suficiente para negar o direito ao autor, pois demonstrando o preenchimento dos requisitos antes do início da fase de amortização.

O FNDE não trouxe aos autos fundamentos fortes o suficiente para afastar estas conclusões.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo a tutela e indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo FNDE.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO do FNDE.** Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.